

La Florida

6 de mayo de 2025.

ORD. : 233-LIBRO LEY 20.285.-

ANT. : Reglamento N° 156, de fecha 22 de abril de 2025, la solicitud de Información Ley de Transparencia N° 20.285 sobre Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, Expediente N.° 2.434-2.640. Código Id CPLT N.°MU120T0007534. Notifica solicita aclaración ORD. 172/25.-

MAT. : Notifica respuesta.-

IDDOC. : 844.396-847.048.-

DE : **GONZALO BARRIENTOS DÍAZ**
DIRECTOR JURÍDICO

A :

Junto con saludar, esta municipalidad informa que ha tomado conocimiento de su presentación de fecha 17 de abril de 2025, ingresada a través del expediente citado en el antecedente, además de la subsanación de la que ha sido objeto esta petición en tiempo y forma.

Sobre el particular, de acuerdo a lo resuelto a través del reglamento N.° 156, de fecha 22 de abril de 2025, que modifica el reglamento 83 sobre delegación de atribuciones y asignación de funciones alcaldicias, que faculta al Director/a Jurídico/a firmar las materias que indica, bajo la fórmula "Por Orden del Alcalde", es factible señalar lo siguiente:

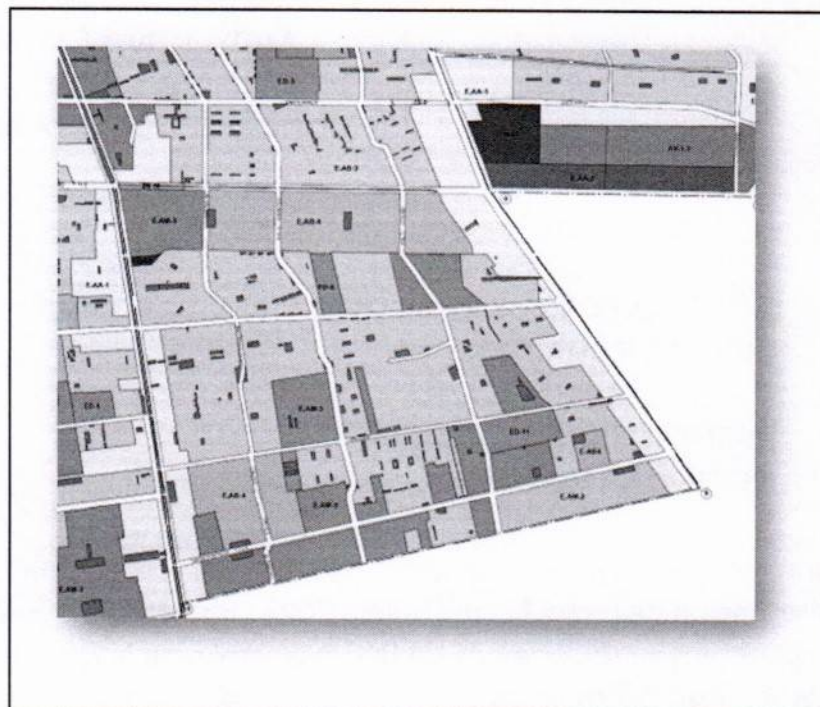
Para abordar adecuadamente la Solicitud, resulta necesario referirse a el/los marco/s normativo/s que inciden en esta; a saber: (i.) la Ley N.º 20.285, que reconoce la publicidad de información en función del principio de transparencia de la función pública, a los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece la norma sobre Acceso a la Información Pública.

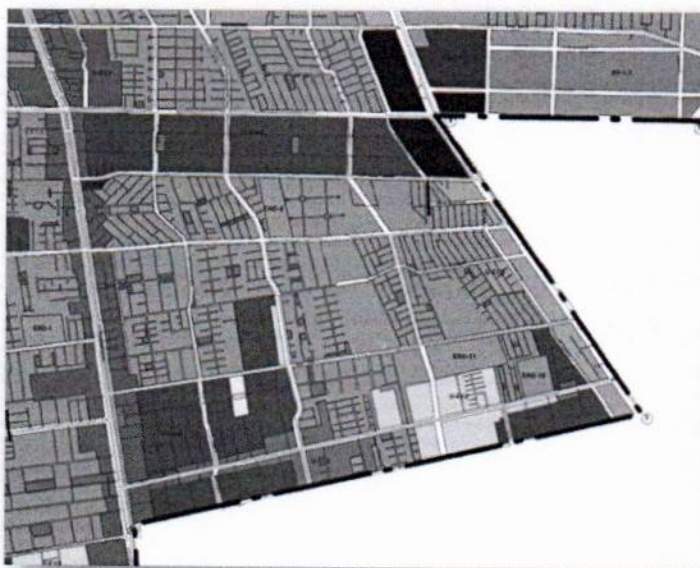
En tales términos se advierte que lo solicitado se ajusta a los parámetros de publicidad que el ordenamiento jurídico ha establecido, en los términos que se relatará a continuación.

Así las cosas, de acuerdo con su petición y aclaración [Necesito información y documentación respecto al: 1-. Plan de desarrollo comunal y 2-. Plan regulador, ambos actualizados. Específicamente ubicado entre las calles Avenida Trinidad y Salvador Sanfuentes y entre Avenida Camilo Henríquez y Santa Raquel.].

En relación al Plan Regulador Comunal, de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista e informados por parte de Asesoría Urbana, es posible señalar lo siguiente:

El cuadrante consultado, cuenta con 7 normas de edificación diferentes y 7 normas de uso de suelo diferentes también (cada color representa una norma diferente), por lo que en la práctica se sugiere consultar directamente los planos y la ordenanza comunal disponibles en sitio web municipal.





Corresponde señalar que toda la información relativa al Plan Regulador Comunal vigente, se encuentra disponible para revisión, estudio y descarga en el siguiente enlace electrónico: https://appx.laflorida.cl/transparencia/listado_documentos_plan_regulador.php?id_pr=2

O bien, mediante el escaneo del código QR que se indica a continuación:



Por su parte, en lo que concierne al Plan de Desarrollo Comunal (en adelante PLADECO), la Secretaría de Planificación ha señalado que, en el enlace que se indicará a continuación, se encuentra disponible tanto el Pladeco, como su seguimiento de proyectos: <https://www.laflorida.cl/sitio/pladeco-la-florida/>

O bien, mediante el escaneo del código QR que se indica a continuación:



En lo que respecta a los enlaces electrónicos previamente informados, tal disposición, se encuentra contenida en el artículo 15° de la ley 20.285, que señala: "Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar".

Con lo informado se da por concluido el presente procedimiento administrativo por parte de esta municipalidad.

Finalmente, se le invita a completar la encuesta de satisfacción usuaria a la cual podrá acceder a través del siguiente enlace electrónico: https://app.laflorida.cl/encuesta_satisfaccion. Si dicho enlace experimentara dificultades, podrá descargar dicha encuesta desde el siguiente enlace electrónico: https://drive.google.com/drive/folders/13J_ODeY6H4Mjn_JiSrJdKE3CgRZMd5Dz?usp=sharing y remitirla a oficinadepartes@laflorida.cl. En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20) días hábiles, o sea ésta denegada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponda a lo solicitado, en aquellos casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia www.consejotransparencia.cl dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que haya expirado el plazo definido para dar respuesta.

Saluda atentamente a usted,

GONZALO BARRIENTOS DÍAZ
DIRECTOR JURÍDICO
POR ORDEN DEL ALCALDE

GBD/BTR

Distribución:

La indicada;
Oficina de Partes y Reclamos.
Archivo Dirección Jurídica.